

1500662-87.2022.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME PINHO RIBEIRO

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2257468/2022 - DEL.POL.MONGAGUA, 27551123 -

DEL.POL.MONGAGUA, 2257468 - DEL.POL.MONGAGUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN SOARES CORREA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá-SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500662-87.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500662-87.2022.8.26.0366

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2257468/2022 - DEL.POL.MONGAGUA, 27551123 -

DEL.POL.MONGAGUA, 2257468 - DEL.POL.MONGAGUA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN SOARES CORREA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME PINHO RIBEIRO

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a condenação de JEAN SOARES CORREA, já qualificado nos autos, como incurso no topo do artigo 33, caput, Lei 11.343/06, afirmando que "no dia 20 de setembro de 2022, por volta das 13h00, na Rua XV de Novembro, em frente ao n. 1400, Vila Atlântica, nesta cidade e

Comarca de Mongaguá, o acusado trazia consigo, sem autorização e para fins de tráfico, 02 pedras de crack, 16 porções de cocaína e 46 porções de maconha”.

Audiência de Custódia realizada em 21 de setembro de 2022, momento em que homologada a prisão em flagrante convertida em preventiva (fls. 56/58).

Denúncia recebida em decisão de fls. 92/94.

Resposta à acusação apresentada a fls. 72/74.

Audiência de instrução e julgamento realizada em 30 de novembro de 2022, momento em que ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e interrogado o réu.

O Ministério Público apresentou alegações finais oralmente, pugnando pela procedência da pretensão punitiva, tendo em vista a presença de materialidade e provas suficientes de autoria.

A Defesa Técnica do réu também se manifestou oralmente. Em síntese, pugnou pela procedência da pretensão punitiva, mas considerando a confissão espontânea do acusado e fixação do regime inicial mais brando.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada na qual veiculada imputação da prática do crime descrito no artigo 33, caput, Lei 11.343/06.

Não há questões preliminares a ser analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade do crime está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 10), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 11/12), laudo toxicológico definitivo (fls. 89/91), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia. A autoria também é certa.

A testemunha Renato Silva de Macedo, policial militar, na fase policial (fls. 02/03), disse que (a) na data dos fatos, estava em patrulhamento com seu companheiro de farda, Ednaldo, pela Rua XV de Novembro, nas proximidades do ponto de venda de drogas conhecido como “boca da quinze”, quando avistaram um sujeito sentado na calçada, (b) ao perceber a aproximação da viatura policial, o acusado esboçou se levantar e empreender fuga, momento em que o depoente desembarcou da viatura policial e procedeu realizou busca pessoal no réu, encontrando na faixa da cintura, sob as vestes, uma sacola plástica de cor verde, contendo 46 porções de maconha, 16 papéletes de cocaína e 02 pedras de crack, além de R\$22,00, (c) no momento da abordagem, Jean confessou aos policiais a prática da traficância há cerca de 15 dias. Em juízo, confirmou os fatos anteriormente narrados, acrescentando que não o conhecia anteriormente, e que havia um indivíduo próximo ao acusado, que conseguiu correr e se evadir da guarnição policial, não visualizando nenhuma transação procedida pelo réu.

A testemunha Ednaldo Rodrigues de Oliveira, policial militar, ouvido em solo policial (fls. 04), disse que (a) na data dos fatos, estava em patrulhamento com seu companheiro de farda, Macedo, pela Rua XV de Novembro, nas proximidades do ponto de venda de drogas conhecido como “boca da quinze”, quando avistaram um sujeito sentado na calçada, (b) ao perceber a aproximação da viatura policial, o acusado esboçou se levantar e empreender fuga, momento em que o o policial Macedo

desembarcou da viatura policial e procedeu realizou busca pessoal no réu, encontrando na faixa da cintura, sob as vestes, uma sacola plástica de cor verde, contendo 46 porções de maconha, 16 papelotes de cocaína e 02 pedras de crack, além de R\$22,00, (c) no momento da abordagem, Jean confessou aos policiais a prática da traficância há cerca de 15 dias. Em juízo, (d) confirmou os fatos anteriormente narrados, acrescentando que naquele local há comercialização de droga dia e noite.

O acusado Jean Soares Correa, em solo policial (fls. 05), exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em Juízo, ao ser interrogado, confessou a prática delitiva nos termos da denúncia, mas disse que não tentou se evadir ou esboçou qualquer reação quando avistou os policiais.

Pois bem. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público. Ainda, o próprio réu confessou a prática do delito a ele imputado. Portanto, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitivas.

Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente para considerar demonstrada a autoria.

Quanto à tipicidade, o fato praticado preenche todas as elementares do tipo penal positivado no artigo 33, caput, Lei 11.343/06.

A tipicidade da conduta, por força da teoria da indiciabilidade (ratio cognoscendi) acarreta a presunção (relativa) de sua ilicitude. Esta, por sua vez, não foi afastada pela demonstração de circunstâncias aptas a gerar dúvida razoável quanto à configuração de qualquer excludente (legal ou supralegal) de ilicitude. De outro lado, quanto à culpabilidade, observa-se que os agentes são imputáveis e que não estão demonstradas causas de exclusão do potencial conhecimento da ilicitude do fato ou da exigibilidade de conduta diversa. Não foram, pois, comprovadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Assim, constata-se que foi praticada conduta típica e ilícita e por agente culpável, de modo que, preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime, mostra-se imperativa a condenação penal.

Quanto as causas modificativas da pretensão punitiva, verifica-se que o acusado é multirreincidente, ostentando mais de uma condenação criminal transitada em julgado (fls. 44/52), razão pela qual será aplicada tanto a agravante prevista no art. 61, I, CP, quanto considerada a circunstância negativa relativa aos antecedentes.

O acusado confessou integralmente a prática do crime em Juízo, incidindo a atenuante constante do art. 65, III, "d", CP.

Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do CP, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI).

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Constatado que a quantidade e variedade da droga apreendida se mostra suficiente para valoração na presente fase, pois consistente em 7,4g de cocaína em pó, 03g de cocaína petrificada e 46,1g de maconha. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. 44/52 aponta mais de uma condenação com trânsito em julgado, plenamente possível a valoração negativa neste primeiro momento. Em relação às outras circunstâncias judiciais, não há elementos aptos à valoração negativa.

Quanto aos critérios para a fixação da pena-base (CP, art. 59, II), tal atividade jurisdicional não está adstrita a etapas puramente aritméticas, com a estrita vinculação a bases de cálculo e frações de acréscimo obrigatórias, mas sim deve observar o princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI), o dever de fundamentação das decisões judiciais (CR/88, art. 93, IX) e o dever de isonomia (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º).

Logo, exige-se um juízo racionalmente fundamentado de coerência entre o intervalo abstratamente previsto entre a pena mínima e a pena máxima (premissa maior), a quantidade e natureza das circunstâncias judiciais avaliadas (premissa menor) e a exasperação da pena promovida (conclusão). Nesse sentido, por todos, cf. STJ, AgRg no AREsp 1.659.986/RS, Sexta Turma, DJe 11/03/2021. De todo modo, diante da inexistência de critério legal positivado, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o referencial básico de exasperação da pena mínima (base de cálculo) em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima por cada circunstância judicial negativa (fração de acréscimo): "a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo", admitida a aplicação de fração diversa "diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu" (STJ, HC 646.844/ES, Quinta Turma, DJe 09/04/2021). No mesmo sentido: STJ, HC 605.628/SP, Quinta Turma, DJe 08/04/2021; AgRg no HC 548.785/RJ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020; HC 585.748/CE, Sexta Turma, DJe 10/02/2021. A corroborar tal critério, cf. ainda: TJSP; Apelação Criminal 1500855-04.2020.8.26.0583; 2ª Câmara de Direito Criminal; j. 31/05/2021; TJSP; Apelação Criminal 0000505-83.2018.8.26.0123; 3ª Câmara de Direito Criminal; j. 11/12/2020; TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0012086-82.2016.8.26.0635; 8ª Câmara de Direito Criminal; j. 28/02/2019; TJSP; Apelação Criminal 0004418-97.2015.8.26.0052; 6ª Câmara de Direito Criminal; j. 30/08/2018.

À luz de tal diretriz, no caso, ante a valoração das duas circunstâncias judiciais supra, acresce-se a pena mínima em 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, a resultar na pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 750 dias-multa.

Segunda etapa. Constata-se que o acusado é reincidente, portanto, incide a agravante constante do art. 61, I, CP. Ocorre que o acusado confessou integralmente a prática do crime em Juízo, incidindo a atenuante constante do art. 65, III, "d", CP. Procedo a compensação integral entra agravante e atenuante, em consonância à jurisprudência consolidada no âmbito do C. STJ (Sexta Turma. HC n. 714505/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, j. em 23 de agosto de 2022). Por esta razão, mantenho a pena intermediária no patamar anteriormente fixado, qual seja, 07 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 750 dias-multa.

Terceira etapa. Não há causas de aumento ou diminuição da pena. Portanto, fica estabelecida a pena definitiva em 07 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 750 dias-multa.

A título de observação, consigno que não estão presentes os requisitos do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo em vista a reincidência do acusado.

Valor do dia-multa (artigo 49 do Código Penal): 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo nacional vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir de então. Ausentes provas capazes de aferir a exata capacidade financeira do acusado.

Regime de cumprimento de pena e o tempo de prisão provisória. O sentenciado é reincidente, tendo praticado o crime ora em análise quando ainda estava em

cumprimento da pena anterior. Bem por isso, com base no art. 33, §2º, "b", do CP, estabeleço o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena. Eventual tempo de prisão cautelar não interfere na fixação do regime prisional - art. 387, §2º, do CPP.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena - sursis penal - (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada, bem como da multireincidência e circunstâncias judiciais negativas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar JEAN SOARES CORREA à pena de reclusão, pelo prazo de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como no pagamento de 750 dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, em virtude da conduta típica descrita no artigo 33, caput, Lei 11.343/06.

Quanto à manutenção da prisão cautelar, à luz do art. 387, § 1º, do CPP, cumpre notar que as razões já esposadas para a sua decretação permanecem presentes. A saber, com a prolação desta sentença foi ratificado o requisito da fumaça do cometimento do delito, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação do acusado em liberdade já antes verificado.

Não obstante, expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo STJ (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da execução penal (LEP, art. 111, parágrafo único).

Quanto à droga apreendida, deve ser promovida a destruição das amostras eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Quanto à multa, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, com o trânsito em julgado, expeça-se certidão da sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 480, NSCGJ/SP.

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custas pelo réu (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Partes intimadas em audiência.

Sendo o caso, expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Mongaguá, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA